

刑法
No403

H28-18

(配点: 3)

月 日

月 日

逃走の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、面会者から密かに差し入れられた合い鍵を用いて房の扉を開け、拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
2. 確定判決によって刑務所に収容されていた甲は、同房に服役中の乙と逃走する旨の相談をしていたところ、ある日、房の扉が施錠されていないことに気付き、房から出て刑務所から逃走したが、乙は思いとどまり、房の外に出なかった。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
3. 勾留状によって拘置所に勾留されていた甲は、隣の房に勾留されていた乙に依頼して乙の同房者丙を殴ってもらい、拘置所職員が乙の行動を制止している隙に拘置所から逃走した。甲には加重逃走罪の既遂罪が成立する。
4. 確定判決によってA刑務所に収容されていた甲は、B刑務所への護送中、護送車両から逃走した。甲には単純逃走罪の既遂罪が成立する。
5. 甲は、勾留状によって拘置所に勾留されていた乙を逃走させるため、乙の房の合い鍵を乙に差し入れたが、乙は拘置所から逃走しなかった。甲には逃走援助罪の既遂罪が成立する。

No403	逃走の罪	正答率
H28-18	正解 4、5 (順不同)	50%

1 誤っている

98条。加重逃走罪が成立する類型として、①拘禁場又は拘束のための器具の損壊による逃走、②暴行又は脅迫による逃走、③2人以上の通謀による逃走の3類型がある。①の「損壊」については、逃走の加重態様という観点から、物理的な損壊に限るとされている(広島高判昭31.12.25)。合い鍵を用いて房の扉を開けているため、「損壊」には当たらない。③の「通謀」とは、本罪の主体2人以上が共に逃走することを内容とする意思連絡をすることをいう。合い鍵を差し入れたのは面会者であることから、「通謀」は認められない。よって、甲に加重逃走罪の既遂罪は成立しない。

2 誤っている

98条。上述の③の実行の着手時期は、通謀した2人以上の者が現実には逃走未遂の段階に至った時点である。2人以上の者が同時に逃走することにより逃走が成功する危険が高まるところに刑の加重根拠があるからである。本記述では、甲と乙の間に通謀は認められるものの、甲のみが逃走に着手しており、2人以上の者が現実には逃走未遂の段階に至ったとはいえず、加重逃走罪の実行の着手は認められない。よって、甲に加重逃走罪の既遂罪は成立しない。

3 誤っている ★

98条。上述の通り、②における暴行は看守者又はその協力者に対してなされることを要する。本記述では、甲の依頼に基づく乙の暴行は、看守者又はその協力者に対してではなく、同房者丙に対して加えられている。よって、甲に加重逃走罪の既遂罪は成立しない。

4 正しい

97条。単純逃走罪の主体は「法令により拘禁された者」である。そして、「法令により拘禁された者」には、確定判決により刑事施設等に収容された刑確定者も含まれる。よって、甲は法令により拘禁された者に当たる。そして、いったん収容された後は、移送・出廷のため護送中の場合であっても、本罪の主体に含まれる。したがって、甲には単純逃走罪の既遂罪が成立する。

5 正しい

100条1項。逃走援助罪(100条)は、法令により拘禁された者を逃走させる目的で、①器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした場合(1項)、②暴行又は脅迫をした場合(2項)に成立する。①の行為については、逃走のための器具の提供、情報の提供がこれに当たり、被拘禁者の逃走を容易にさせれば足り、被拘禁者自身が逃走行為に着手する必要はない。本記述では、被拘禁者である乙に合い鍵という器具を差し入れたという甲の行為は、逃走のための器具の提供に当たる。よって、甲には、逃走援助罪の既遂罪が成立する。